МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.06.06 № 01/1044
танай 2025.05.08 -ны № УИХ-03/5884-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН
Х.БААСАНЖАРГАЛ ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 6.. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150030061

D D:\АЖИЛ\2025 on received file\06сар A5.docx

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн
01/1044 дугаар албан бичгийн хавсралт

Нэг. Хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл:

1.Төслийн 1/6 дугаар зүйлийн 6.1.8-д “Өсвөр насны сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч” гэж нэмэх;

2.Төслийн 1/6 дугаар зүйлийн 6.1.9-т “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эх” гэж нэмж, хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4. дэх хэсгийг хүчингүй болгох;

3.Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтад “Эрүүгийн хуулийн Арван хоёрдугаар бүлэг (Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг)-т заасан гэмт хэргийн 18 насанд хүрээгүй хохирогч” гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Өмгөөлөгч хохирогч хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, зөрчигдсөн тохиолдолд сэргээн эдлүүлэхтэй холбоотой мөрдөгч, прокурор, шүүхийн үйл ажиллагаа, холбогдох шийдвэрт гомдол, хүсэлт, тайлбар гаргах, шийдвэрлүүлэх зэргээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хуулийн дагуу явуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул насанд хүрээгүй хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт заавал өмгөөлөгч оролцуулах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дэх илтгэлдээ “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрхийн асуудал” сэдвийн хүрээнд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогч хүүхэд заавал өмгөөлөгчтэй оролцох зохицуулалт байхгүйгээс бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна гэж дүгнэж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогч хүүхэд заавал өмгөөлөгчтэй оролцох эрх зүйн зохицуулалтыг сэргээх саналыг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Хоёр. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл.

1) 1.10 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэг: “Энэ хуулийн 21.12 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс хойш 12 жил байна.”

Энэ хэсгийг төслөөс хасах, 1.10 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт нэмж өөрчлөлт оруулах саналтай.

10. Энэ хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 12.3 дугаар зүйлийн 2.1, 3.2 дахь заалт, 13.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалт, 21.12 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсоож, хохирогчийг арван найман насанд хүрсний дараа тоолж эхэлнэ.

Үндэслэл, шаардлага: Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг нэмэгдүүлэхийг зарчмын хувьд дэмжиж байна.

Гэвч Эрүүгийн хуульд гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг тодорхойлохдоо тухайн гэмт хэрэгт оногдуулахаар энэ хуулийн тусгай ангид заасан ялын төрөл, хэмжээг харгалзах зарчим баримталсан. Иймээс төсөлд тусгагдсан гэмт хэргүүдийн обьектив болон субьектив шинжийг үндсэн болон хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэйгээр тодорхойлох замаар ялын төрөл, хэмжээг оновчтой хуульчлах арга замаар энэ гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг тогтоох, энэ гэмт хэргийг хүүхдийн эсрэг үйлдсэн тохиолдолд хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолох зохицуулалтыг Эрүүгийн хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан журмаар зохицуулах боломжтой гэж үзэж байна.

2) 13.15 дугаар зүйл:

-Төслийн 13.15 дугаар зүйлд заасан “Хэрцгий хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах” гэсэн гэмт хэргийн нэрийг “хэрцгий, хүнлэг бус харьцах” гэж өөрчлөн найруулах,

-Төслийн 13.15 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн үндсэн болон хүндрүүлэх шинжийг дараах байдлаар өөрчлөн найруулах

1. Төрийн албан хаагч, ажил үүргээ гүйцэтгэж буй бусад этгээд хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, эсхүл тухайн этгээд өөрийн хүсэлтээр гарч явах боломжгүй бүх газарт байгаа хүнтэй хэрцгий, хүнлэг бус харьцаж эрх, эрх чөлөөг хязгаарласан нь эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн шинжгүй бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийг:

2.1.хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдгийг мэдсээр байж;

2.2.хоёр, түүнээс олон хүнийг эсрэг үйлдсэн;

2.3.бүлэглэж;

2.4.зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл, эсхүл тусгай техник хэрэгсэл ашиглаж үйлдсэн;

2.5. удирдах, хяналт тавих албан тушаалтан оролцож;

2.6.төрийн алба хаагчийг албан үүргээ биелүүлсэн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулсантай нь холбогдуулан үйлдсэн бол арван мянган нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Тайлбар: “Бүх газарт” гэж өөрчлөн найруулах.

Үндэслэл, шаардлага: Техникийн хувьд хуулийн бусад хэсэгт хэрэглэсэн нэр томьёотой адилтгах шаардлагатай. Эрүүгийн хуульд албан үүргийг нийтийн албан тушаалтан, хууль сахиулагч, эрх бүхий албан тушаалтан зэрэг тусгай субьектийн хувьд “албан үүрэг” гэж томьёолсон байх тул Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 16 дугаар зүйлийн үзэл санаатай нийцнэ. Мөн энэ зүйлд заасан гэмт хэргийг эрүүгийн хуулийн 21.12 дугаар зүйл “Эрүү шүүлт тулгах” гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх, тохирсон хариуцлагыг шударгаар оногдуулахад зарим төрлийн төсөөтэй шинжийг хасах, хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, тухайн этгээд өөрийн хүсэлтээр гарч явах боломжгүй бүх газар гэдгийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн тайлбарт заасан нэр томьёонд нийцүүлэх шаардлагатай.

3) 29.12 дугаар зүйл: Хүнийг хүчээр алга болгох

-29.12.1-д “эрх чөлөөг нь хязгаарласны улмаас бусдын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолд нь хохирол, хор уршиг учруулсан” гэснийг хасаж, хорих ялын хэмжээг 1-5 жил гэснийг зургаан сараас 3 жил гэж дараах байдлаар өөрчлөх.

“29.12 дугаар зүйл.Хүнийг хүчээр алга болгох

1.Төрийн албан хаагч, төрөөс эрх олгогдсон, зөвшөөрөл авсан этгээд хүнийг хууль бусаар саатуулсан, баривчилсан, хорьсон, хулгайлсан, хууль бусаар нууж эрх чөлөөг нь хязгаарласан, эсхүл хорьсон, эрх чөлөөг нь хязгаарласан талаарх мэдээллийг нууж, мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан нь энэ хуулийн тусгай ангид заасан бусад гэмт хэргийн шинжгүй бол зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

-29.12.3 дахь хэсэгт заасан хүндрүүлэх шинжид “бүлэглэж”, “хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж”, “зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж” гэсэн шинжүүдийг нэмэх.

Үндэслэл, шаардлага: Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай конвенцод “хүчээр алга болгох гэдэг нь алга болсон аливаа хүний эрх чөлөөг хассан явдлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан буюу түүний хувь заяаны талаарх мэдээлэл, эсхүл оршин суугаа газрыг нуусны улмаас тухайн хүнийг хуулийн хамгаалалт эдэлж чадахааргүй байдалд хүргэхүйцээр төрийн төлөөлөгчид буюу төрөөс эрх олгогдсон, дэмжлэг буюу зөвшөөрөл авсан этгээдүүд, эсхүл бүлэг этгээдийн тухайн хүнийг баривчлах, саатуулах, хулгайлах, эсхүл бусад хэлбэрээр эрх чөлөөг нь хасахыг хэлнэ.” гэж тодорхойлсон. Энэ тодорхойлолтоос үзвэл хүнийг хүчээр алга болгох гэмт хэрэг нь хохирогчийн эрх чөлөөг хязгаарласнаар төгсөх хэлбэрийн шинжтэй буюу хохирол, хор уршиг заавал шаардахгүй байхаар заасантай нийцүүлэх шаардлагатай.

4) 21.12 дугаар зүйл: Эрүү шүүлт тулгах

Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн шинжид дараах хүндрүүлэх шинжүүдийг, ялын төрөлд эрх хасах ялыг, хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй гэмт хэргүүдэд хорих ялын хэмжээг нэмж дараах байдлаар өөрчлөх саналтай байна.

21.12 дугаар зүйл.Эрүү шүүлт тулгах

1.Төрийн албан хаагч сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, хоригдол, хохирогч, гэрч, бусад хүнээс тайлбар, мэдүүлэг авах, мэдээ сэлт, нотлох баримт олж авах, хэрэг хүлээлгэх, ял, шийтгэл оногдуулах зорилгоор өөрөө, эсхүл бусад этгээдийг айлган сүрдүүлж, алагчилж, хатгаж, зөвшөөрөл олгож, эсхүл бусад байдлаар тухайн үйлдлийг хийхийг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж бусдын бие махбод, сэтгэл санааг шаналган зовоосон бол нийтийн албанд ажиллах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хасаж, нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2. Энэ гэмт хэргийг:

2.1. бүлэглэж;

2.2. зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл, эсхүл тусгай техник хэрэгсэл хэрэглэж;

2.3. ялгаварлан гадуурхаж;

2.4. бэлгийн дарамт учруулж;

2.5. хүүхэд, ахмад настан, биеэ хамгаалж чадахгүй, жирэмсэн эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдгийг мэдсээр байж;

2.6. хоёр, түүнээс олон хүнийг эсрэг;

2.7. ойр дотнын хүнд нь хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, хүндээр доромжилсон, эрхшээл дарамтад оруулсан;

2.8. төрийн албан хаагч, бусад хүнийг албан үүргээ биелүүлсэн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулсантай нь холбогдуулж;

2.9. өөртөө, бусдад эдийн, эдийн бус ашигтай байдал бий болгох зорилгоор;

2.10. хохирогчийн эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулж үйлдсэн бол нийтийн албанд ажиллах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг таван жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хасаж таван жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

3. Энэ гэмт хэргийг:

3.1. хохирогчийн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, хүний өөрийн хүсэлтээр гарч явах боломжгүй газарт үйлдсэн;

3.2. өөр гэмт хэргийг нуун далдлах, хялбарчлах зорилгоор;

3.3. удирдах, хяналт тавих албан тушаалтан оролцож;

3.4. хохирогчийн эрүүл мэндэд хүнд хохирол учруулж үйлдсэн бол нийтийн албанд ажиллах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг арван хоёр жилээс хорин жил хүртэл хугацаагаар хасаж арван хоёр жилээс хорин жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

4.Энэ гэмт хэргийг:

4.1. улс төрд нөлөө бүхий этгээд үйлдсэн;

4.2. зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн;

4.3. энэ гэмт хэргийн улмаас хохирогч нас барсан бол нийтийн албанд ажиллах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг бүх насаар нь хасаж арван хоёр жилээс хорин таван жил хүртэл хугацаагаар, эсхүл бүх насаар нь хорих ял шийтгэнэ.

Үндэслэл, шаардлага: ХЭҮК-ын Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний тайланд дурдсанаар сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах ажиллагаа, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээнд эрүү шүүлт тулган мэдүүлэг авах, түүнийг нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх, хүний эрхийг зөрчих асуудал гарсаар байгааг тодорхойлсон байна.

“Эрүү шүүлт тулгах” гэмт хэргийн шинжийг ЭШЭК-ын 1 дүгээр зүйлд заасан агуулга, шинжид нийцүүлэх зорилгоор 2002 оноос хойш хэд хэдэн удаа холбогдох зүйл хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан ч өнөөг хүртэл оновчтой тодорхойлж чадаагүй байна.

НҮБ-ын Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооноос 2024 оны 11 дүгээр сарын 20-нд ирүүлсэн зарим дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэл болгов.

Гурав. Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1. Төслийн 5/4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг “Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг албадсан, эсхүл бусадтай харилцахыг хязгаарласан, эсхүл хуваарьт болон дундын эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд халдсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэснийг хасах;

Үндэслэл, шаардлага: Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчид Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар (2017 оноос өмнө) торгох шийтгэл оногдуулж байсан нь үр дүнгүй болохыг олон судалгааны баримтад дурдсан байдаг. Тухайлбал, Америкийн Нэгдсэн Улсын Миннесота дахь Хүний эрхийг хамгаалагчдын баг Монгол Улсад ажиллаж, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн дүгнэлтээс үзэхэд “хүчирхийлэл үйлдэгчид мөнгөн торгууль оногдуулснаар гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоож, дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж чадахгүй байгаа кэйс судалгаагаар нотлон харуулсан байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд нөлөөлж буй гол хүчин зүйл нь ядуурал, ажилгүйдэл, боловсрол, архидалт, мөнгө санхүүгийн хүрэлцээгүй байдалтай холбоотой байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн хэргийн 57 орчим хувь нь согтуугаар, хүчирхийлэл үйлдэгчийн 90 гаруй хувь нь эрэгтэйчүүд байх бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх хувь нь ажилгүй, бага орлоготойгоос үзэхэд торгуулийн шийтгэл оногдуулах нь гэр бүлд эргээд сэтгэл санаа, эдийн засгийн хохирол учруулах, хүчирхийлэл, хэрүүл маргаан үүсэх суурь шалтгааныг улам сэдрээх эрсдэлтэйгээс гадна эдгээрээс улбаатай хохирогч мэдүүлгээсээ буцах, цагдаагийн байгууллагад гомдол мэдүүлэхээ болих зэрэг сөрөг дагаврыг бий болгож, хүчирхийллийг таслан зогсооход үр нөлөө багатай нь дээрх судалгаагаар нотлогдсон тул торгуулийн шийтгэлийг хасах саналтай байна.

2. Зөрчлийн тухай хуульд “баривчлах шийтгэл оногдуулахгүйгээр тэнсэж, албадан сургалтад хамруулах” зохицуулалтыг шинээр нэмж тусгах;

Үндэслэл, шаардлага: Зөрчлийн тухай хуулиар зөрчил үйлдэгдэгчид оноож буй шийтгэлийн зорилго нь хүн, хуулийн этгээдийг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил үйлдсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх замаар шударга ёсыг тогтоох, уг хариуцлага нь тухайн үйлдсэн зөрчилдөө тохирсон, гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлийн хувьд дахин үйлдэгдэх нөхцөл байдлыг арилгах, үйлдлийнхээ хор уршгийг ойлгож, ухамсарлахад чиглэгддэг. Комисс энэ онд баривчлах төвүүдэд хяналт шалгалт хийж, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас баривчлагдсан хүнд оногдуулж буй баривчлах шийтгэл, албадан сургалтын үр нөлөөг судлахад гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдэж баривчлагдсан зөрчлийн хэргүүдийн тохиолдол бүрийн нөхцөл байдал өөр өөр шинжтэй байна. Анх удаа хүчирхийлэл үйлдсэн, хохирогчийн бууртай үйлдлээс болж гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдсэн зэрэг тохиолдолд шууд баривчлах нь хүчирхийлэл үйлдэгч улам өширхөх, ажил төрөлгүй болох, гэр бүл салах, үр хүүхэд өнчрөхөд нөлөөлж болзошгүй нөхцөлд хүргэж байна.

Иймд энэ төрлийн зөрчлийн хэрэг анх удаа үйлдсэн, зөрчлийн шинж байдал, зөрчил гаргагчийн хүний хувийн байдлыг харгалзан баривчлах шийтгэл оногдуулахгүйгээр тэнсэж, албадан сургалтад гадуур хамруулах, уг сургалтад хамрагдаагүй, зан үйлээ өөрчлөөгүй бол баривчлах шийтгэл оногдуулах сонголттойгоор гэр бүлийн өвөрмөц хэв маяг, онцлогт нь тохирсон шаталсан хариуцлагын механизмыг хуульчлах шаардлагатай байна.

Дөрөв. Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1.Төслийн 1/5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийг “эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тогтоол үйлдсэн өдрөөс эхлэн уг тогтоолыг хүчингүй болгох хүртэл” гэж өөрчлөх;

Үндэслэл, шаардлага: Хуулийн төслийн 1/5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх хэсэг нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.5 дугаар зүйлийн 14.5.1 дэх хэсэгт “Яллагдагч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулахгүй байх, түүнийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон газар, нутаг дэвсгэрээс гарч явах, Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах, тодорхой газар очих, тодорхой хүнтэй уулзахыг хориглох, тогтоосон замаар зорчихыг яллагдагчид даалгаж, хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг авах эсэхийг прокурорын саналыг үндэслэн шүүх шийдвэрлэнэ.” гэж заасантай давхардаж байгаа тул хууль хоорондын уялдаа холбоог хангахад анхаарах шаардлагатай байна.

2.Төслийн 1/5 дугаар зүйлийн 5.6 дахь хэсгийг “Энэ зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг тухайн иргэн, улсын хил хамгаалах байгууллагад мэдээлэхээс үүсэх үр дагаврыг тухайн байгууллага, албан тушаалтан хариуцна.” гэж өөрчлөх;

3.Төслийн 2/7 дугаар зүйлийн 7.7 дахь хэсэгт “Жирэмсэн эх улсын хилээр нэвтэрч, хүүхэдтэйгээ буцаж ирээгүй тохиолдолд хүүхдийг асран хамгаалалтад авч үлдсэн хүний талаарх мэдээлэл, тайлбар, нотлох баримтыг улсын хил хамгаалах байгууллагад гаргаж өгнө” гэж нэмж тусгах.

Үндэслэл, шаардлага: Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд хүн худалдаалах гэмт хэрэг 2020 онд 10, 2021 онд 7, 2022 онд 11, 2023 онд 11, 2024 онд 13 бүртгэгдэж, сүүлийн 5 жилд өссөн үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтэд төрөөгүй хүүхдийг хүн худалдаалах, хүн худалдах гэмт хэрэгт ашиглах тохиолдол цөөнгүй гарсан. Тухайлбал, хилээр зорчих үедээ жирэмсэн хэдий ч буцаж ирэх үедээ хүүхэдгүй, хүүхдээ яасан эсэх нь тодорхойгүй байдаг байна. Дээрх зохицуулалтын үндсэн зорилго нь хүн худалдаалах, хүн худалдах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм.

Тав. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт “8.1.3.төрийн болон албан нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг хуулиар тогтооно” гэж нэмэх.

Үндэслэл, шаардлага: Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт "...төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана.", 19.3 дахь хэсэгт "... зарим талаар хязгаарлаж болох боловч тэр нь заавал хуулиар тогтоогдсон байх ёстой бөгөөд дараах шаардлагаас үүдэн гарсан байх ёстой: а/ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх; b/ үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах." гэж тус тус заасан. Түүнчлэн, НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны 2011 оны 34 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 24-т "Хязгаарлалтыг хуулиар тогтооно", 26-д "Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан эрхийг хязгаарласан хуулиуд нь тус пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан шаардлагад нийцэхээс гадна пактын зорилго, зорилт, заалтуудтай нийцсэн байх ёстой." гэж тус тус тайлбарласан.

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолын хавсралтаар "Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт"-ыг баталсан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 17 дахь хэсэгт задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон, хамгаална гэснийг зөрчиж байна. Энэ нь мэдээлэл авах эрхийг хуулиар бус, Засгийн газрын тогтоолоор хязгаарлаж, улмаар хүний эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг хуулиар тогтоосон байх шаардлагад нийцээгүй байна.

Зургаа. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1.Төслийн 2/5 дугаар зүйлийн 5.2.18 дахь заалтад ".... олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу..." гэснийг "... Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан ..." гэж өөрчлөх;

Үндэслэл, шаардлага: Монгол Улс Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсноос хойш НҮБ болон түүний төрөлжсөн байгууллагаас батлан гаргасан хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой 50 гаруй гэрээ, конвенцод нэгдсэнээс хүний эрхийн үндсэн 9 гэрээний 8 гэрээ, конвенцод нэгдэн орсон. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 3 дахь заалтад "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ", мөн зүйлийн 4 дэх заалтад "Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг дагаж мөрдөхгүй" гэсний дагуу Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан гэж нарийвчлан тусгах.

Долоо. Дараах хуулийн төслүүдэд тухайлсан саналгүй, зарчмын хувьд дэмжиж байна.

Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл.